

▶ 増え続ける非正規労働者

平成30(2018)年における雇用者5596万人のうち、正規雇用が3476万人に対して、非正規雇用が2120万人で、全体の37.9%です。昭和59(1984)年に604万人だった非正規雇用は、3倍強と大幅に増加しています。

非正規雇用のうち、パートが1035万人で約半分を占めます。そのほかには、アルバイトが455万人、契約社員が294万人、派遣社員が136万人、嘱託が120万人などとなっています。また、正規雇用の仕事に就きたい、いわゆる**不本意非正規雇用**は255万人で、非正規労働者の12%でした。

▶ 賃金格差が大きいのが日本の特徴

正規・非正規の賃金を比較すると、平成29(2017)年の時給ベースで、一般労働者・正社員は1937円、短時間労働者・正社員以外は1081円であり、ほぼ半分。これを年齢による賃金カーブで見ると、一般労働者・正社員は20代前半の1256円からピークの50代前半の2403円まで上昇するのに対して、短時間労働者・正社員以外は年齢にかかわらずほぼ1000円程度となっています。

パート労働者の時給について、一般労働者を100とした指数を見ると、日本は59.4で、フランス86.6、ドイツ72.1、イギリス71.8などに比べると格差が大きいのが特徴です。

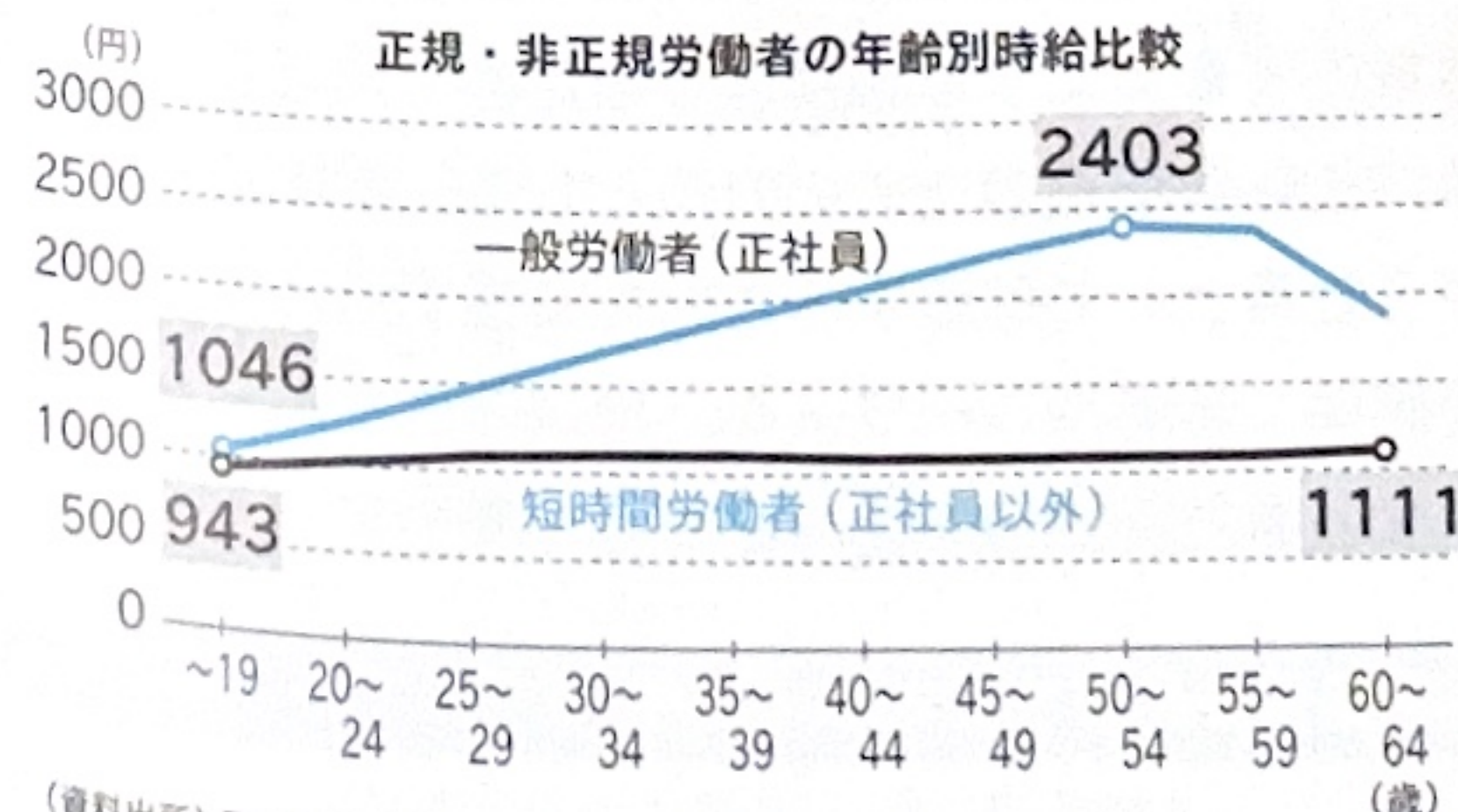
雇用形態にかかわらず公正な待遇の確保

非正規労働者の状況

- 正規労働者はおおむね3000万人台半ばで推移。
一方、非正規労働者は昭和59年の600万人から2000万人超に増加。
→ 非正規労働者の比率は、2/3を超えている。
- 非正規労働者の賃金は、年齢・勤続による上昇がない。
平均時給は、正規労働者の6割程度であり、欧州諸国に比べても比率が低い。



(資料出所) 平成11年までは総務省「労働力調査(特別調査)」(2月調査)長期時系列表9
平成16年以降は総務省「労働力調査(詳細集計)」(年平均)長期時系列表10



(資料出所) 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(平成29年)

▶ 拡大された正社員転換促進の義務

非正規雇用比率が4割近くまで増加している中、不本意非正規労働者への対応と、正規と非正規の大きな処遇格差の是正が政策課題になっています。

パートタイム労働法は、事業者に、パート労働者から正規労働者へ転換推進措置を義務付けています。正規労働者募集の際にその内容をパート労働者に周知する、正規労働者ポストを社内公募する際にパート労働者にも応募機会を与える、正規へ転換する試験制度の創設など、具体的にいずれかを実施しなければなりません。今回の改正で、**正社員転換促進措置の義務は有期労働者に拡大されました。**

労働者派遣法は、派遣先に対して、1年以上継続して受け入れている派遣労働者に対して正規労働者を募集する場合に募集内容を周知する義務などを定めています。

国も、正社員転換のための対策として、不本意非正規労働者が正社員として就職することを支援するため、正社員求人の確保、若者ハローワーク、地域若者サポートステーションなど専門施設の設置などを行っています。

▶ 処遇格差を是正するための義務

処遇格差の是正に関しては、パートタイム労働法、労働契約法、派遣労働法において、均等・均衡待遇の規定が設

けられていますが、それぞれの法律で内容は異なりました。また、現に処遇格差は存在しています。そこで、不合理な待遇差に関する司法判断の根拠規定、非正規と正規との待遇差に関する事業者の説明義務の整備など、労働契約法、パートタイム労働法及び労働者派遣法が一括改正されました。

非正規労働者対策

非正規労働者の正社員転換

不本意非正規労働者（255万人、非正規労働者の12.0%）の正社員化

非正規労働者の待遇改善

育児・介護、高齢などの理由で短時間勤務を希望する労働者の待遇改善

パートタイム
労働法

- 均等待遇規定
- 均衡待遇規定
- 待遇説明義務
- 考慮事項説明義務

労働契約法
（有期雇用）

- 均衡待遇規定

労働者派遣法

- 均衡待遇努力義務
- 待遇説明義務
- 考慮事項説明義務

3法一括改正

パート法・有期雇用規定統合

均等・均衡待遇規定の整備・
ガイドライン策定・説明義務強化

「通常の労働者と同視される非正規労働者」の均等待遇

▶ 職務内容と変更範囲が同じなら、待遇も同じ

非正規労働者のうち、正規労働者と職務内容が同じで、職務内容や配置の変更の範囲が同一な人（通常の労働者と同視される非正規労働者）には、短時間労働者や有期雇用労働者であることを理由に、基本給、賞与その他の待遇で差別的な取り扱いをしてはなりません。

従来のパート労働者に関する規定だけでなく、今回の改正で、有期雇用労働者にも均等待遇の原則が適用されることになりました。

判断基準は業務内容と責任の程度です。労働者が従事する業務が実質的に同じかどうかで判断されます。中核業務が同じならば、付随業務に差があっても同じ業務です。責任の程度は、権限の範囲、成果に対して求められる役割、トラブル発生時などに求められる対応の程度などで総合的に判断されます。判断にあたり、形式的な違いではなく、実態としての業務や役割で判断しなければなりません。

▶ 「職務内容・配置の変更範囲が同じ」とは

職務内容と配置の変更は、転勤、異動による部署や業務の変更、昇進などが含まれます。この変更範囲が正規労働者と実質的に同じかどうかで判断されます。

就業規則に正社員は転勤がありうると規定されていても、

非正規労働者と同じ職務内容の正社員には転勤がほとんどない場合などは、変更の範囲は異なりません。

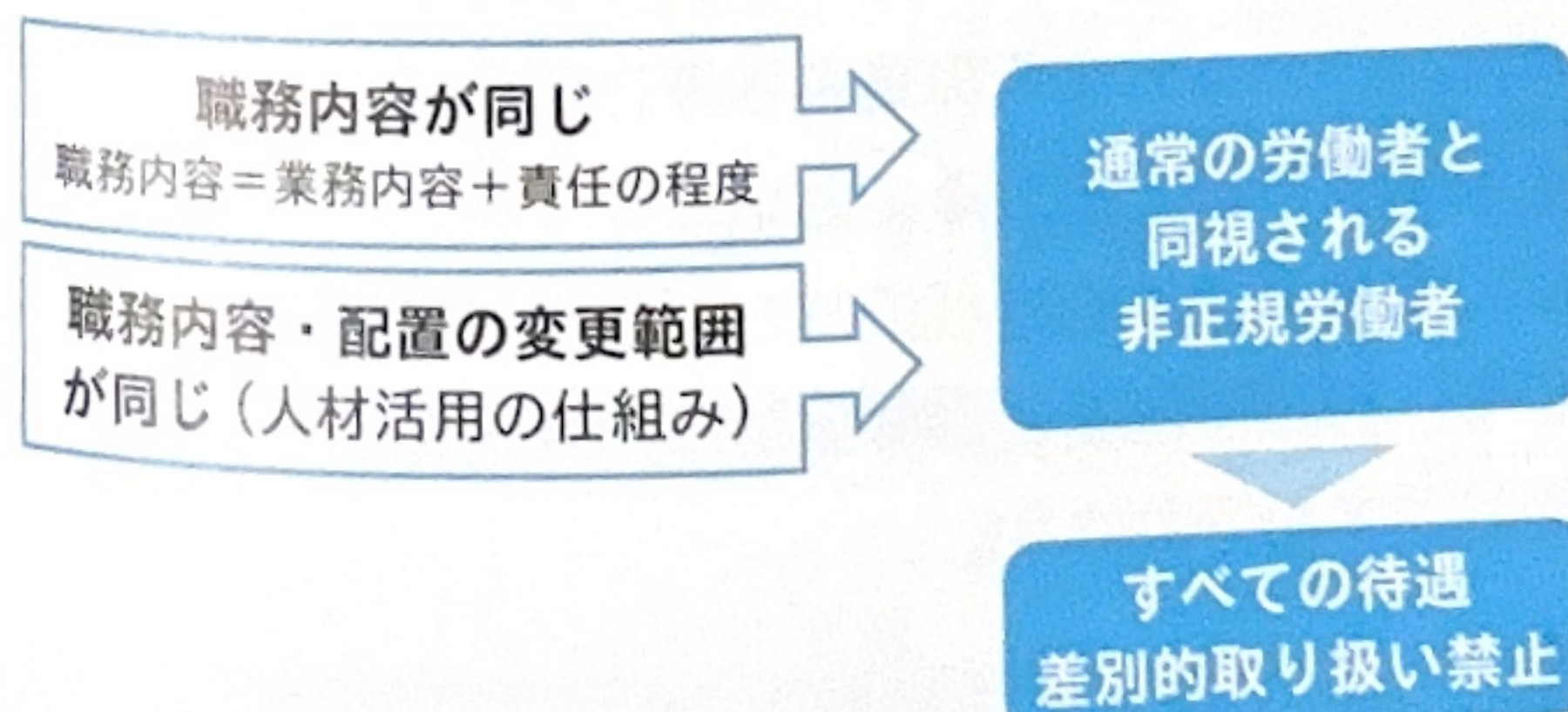
通常の労働者と同視できる非正規労働者は、賃金はもとより、福利厚生、教育訓練などのすべての労働条件について、正規労働者と同じにしなければなりません。

賃金と同じというのは、同じ決定基準、ルールで決めるという意味で、査定でも非正規を理由に低く評価することは許されません。

パート・有期の均等・均衡規定

通常の労働者と同視される労働者

- 職務内容、職務内容・配置の変更範囲が同じ場合には差別的取り扱いをしてはならない（パートは既存、**有期に拡大**）。



- 業務内容は**実質的に同じかどうか**で判断する。
* 業務内容を分割して、中核的業務が同じであれば、同じと判断する。
- 責任の程度は業務に伴う責任の程度が著しく異ならないかどうかで判断する。
- 人材活用の仕組みは転勤や配置転換の有無、範囲で判断する。
その際に、形式的な相違ではなく、**実質的に判断**する。
* 正規は配置転換の範囲が広いことになっていても実際は非正規と変わらない場合など → 範囲は同じと判断

「通常の労働者と同視される労働者」以外の非正規労働者

合理的な違いがあれば待遇差も認められる

パート・有期雇用労働法は、「通常の労働者と同視される非正規労働者」以外に関しては、**正規雇用者との不合理な待遇差の解消を求めるもので、待遇差すべてが不可ではありません。**職務内容、職務内容・配置の変更範囲、能力、経験等で説明できる待遇差は許されます。その場合に、違いが客観的・具体的な実態に照らして不合理であってはなりません。「正規と非正規労働者は将来の役割期待が異なるから……」など、主観的・抽象的な説明では不十分です。

また、パート労働者の賃金水準について、その地域のパートの賃金相場で決める、というようなことも認められません。企業で、それぞれのパート労働者の職務内容などに応じて、**正規労働者との関係で不合理な待遇差でないことの検証が求められます。**

全体でなく、事項ごとに待遇差を判断する

賃金等の労働条件には、基本給、賞与、各種手当、休暇、福利厚生、教育訓練などさまざまなものが含まれます。正規と非正規の待遇差の比較では、事項ごとに、労働条件の性質等を踏まえたうえで、別々に判断する必要があります。

これまでは待遇差の比較の際、個々の労働条件ごとに検討するのではなく、労働条件全体として見て、不合理でな

ければよいという方法もありましたが、今回の改正で、事項ごとに判断すべきことが明確にされました。

このため、職務内容や職務内容・配置の変更範囲などが同じであっても、労働条件の事項ごとに、不合理性の判断は異なることになります。職務内容との関連が少ない、例えば、通勤や食事に関するものなどは、特段の事情がない限り、職務内容などが異なったとしても、正規労働者と非正規労働者との待遇差は許されません。

通常の労働者と同視される労働者以外の非正規労働者

- 個々の待遇ごとに、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情のうち、その**待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮**して、不合理と認められる待遇差を設けてはならない（パートは待遇ごとであることを**明確化**、有期は**新規**）。

基本給	賞与	通勤手当	役職手当	食事手当
更衣室	職務関連の訓練	教育訓練	安全装置	その他

考慮要素

待遇ごとに適切なもののみ考慮

業務内容	責任の程度	変更の範囲	能力・経験	その他
------	-------	-------	-------	-----

- 待遇ごとに考慮できる要素は異なる。
*例えば、通勤や食事と職務内容や責任の程度は基本的に関係がないなど。
- 客観的・具体的な実態に照らして判断することが必要。

ガイドラインによる 処遇差の検討

▶「不合理な待遇差」の見直しが必要

新しいパート・有期雇用対策法では、「均等・均衡規定」を整備しています。

そのうえで、それぞれの企業において均等・均衡についてどう判断すればいいのか、法律に基づいて、待遇差に関する判断基準を示すガイドラインを策定することになりました。

企業においては、非正規労働者を含めた労使間で、新しい法律とガイドラインを踏まえて、正規・非正規労働者の処遇体系の見直し、職務や能力の明確化などを検討することになります。

ガイドラインでは、冒頭で、処遇体系の見直しなどをすすめる際に、どういう点に留意すべきか、具体的な事項を示しています。

正規と非正規の処遇に「不合理な待遇差」がある場合には、その見直しが必要となります。

▶非正規の処遇引き上げで対応

見直しの際には、今回の法改正の趣旨を踏まえて、「非正規労働者の処遇を改善すること」が基本となります。

待遇差をなくすために正規労働者の処遇を引き下げるとは、労働条件の不利益変更となるため、労働契約法にお

いて、原則として労使の合意が必要とされています。

また、やむを得ず労使で合意することなく、就業規則の改定により労働条件を不利益に変更する場合には、合理的な理由が必要です。

▶認められない処遇差の正当化

非正規労働者との比較対象として、新たに低い処遇の正規労働者の雇用管理区分を設けたうえで、実際には正規・非正規に不合理な待遇差があるにも関わらず、「非正規より処遇の低い正規労働者もいる」などとして、正当化することは許されません。

また、それまで正規・非正規労働者のいずれもが従事していた職務について、形式的に職務を分離したうえで、正規・非正規の職務を分離し、「職務が違うから処遇も違う」などと主張することも認められません。

繰り返しになりますが、実質的に非正規労働者の処遇が改善されるように、処遇体系の見直しをすることが求められるのです。

▶非正規労働者の代表者との話し合いが必要

各企業において、今回の法改正を契機に、職務や役割の見直し・明確化とそれに応じた賃金制度のあり方について、非正規労働者を含めて、労使間で十分に話し合うことが重要です。

処遇の見直しの結果、労働条件等を変更する場合には、就業規則の変更が必要となります。

その際、パート・有期労働対策法に、パート・有期労働者にかかわる事項について就業規則を作成・変更しようとするときは、「パート・有期労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くように努めなければならない」とする努力義務が規定されています。

仕事の責任、能力、成果などで決定

また、パート・有期労働対策法には、非正規労働者の賃金に関して、以下のような規定があります。

「通常の労働者との均衡を考慮しつつ、非正規労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験などを勘案して、基本給、賞与、役付手当などを決定するように努めるものとする」

この規定は、非正規労働者の賃金に関して、そもそも、職務内容、能力などを勘案したものにすることが適当だ、という考え方によるものです。

非正規労働者の基本給、賞与、役職手当等の見直しに際しては、正規労働者との均等・均衡とともに、非正規の職種ごとに、課される責任の程度や労働者の能力、経験、成果、意欲などを勘案して、賃金を決定することが必要になります。

待遇ごとの判断基準——ガイドラインの概要

- 同一労働同一賃金の検討では、職務の内容や職務に必要な能力等の内容の明確化及びその公正な評価を実施し、それに基づく待遇の体系を構築することが望ましい。
- 待遇差の解消に向けては、賃金のみならず、福利厚生、キャリア形成、職業能力の開発及び向上等を含めた取り組みが必要である。
- 非正規労働者を含めて、労使間で十分に話し合われることが重要。

「非正規」という言葉を一掃する

- 比較対象として**処遇が低い正規のカテゴリーを設けることは許されない。**

*正規の雇用管理区分が複数ある場合、それぞれとの均等・均衡が必要。

- 正規と非正規とで職務内容等を分離しても、不合理と認められる待遇の相違の解消が必要。
- 今回の改正は、非正規の処遇改善のためであり、待遇差是正のために正規の処遇を引き下げるとは、趣旨に反し、基本的に許されない。

*労働条件引き下げには、原則として労使合意が必要（労働契約法）。

正規・非正規を通じて、職務や役割の見直し・明確化とそれに応じた賃金制度の検討が行われることが望まれる。

正規と非正規の基本給

▶ 基本給も不合理な処遇差は認められない

基本給の決め方には、職務給、職能給、業績給、勤続給などさまざまな制度があり、どの方式でも、正規と非正規とで待遇差が不合理でないようにしなければなりません。

それぞれの給与制度は、右のページのように、正規・非正規を問わず、**条件が同じならば、同じ基本給を支払わなければなりません。**そのうえで以下の点に注意します。

▶ 各制度のチェックポイント

職務給の場合、同じような仕事でも、正規と非正規の内容が実質的に違うなら、その違いを明らかにし、違いに応じてそれぞれの職務給を決めます。

職能給は、総合職コースの正規労働者がキャリア形成の一環として定型業務を担当する場合、業務経験などに関係なく、高い職能に基づく基本給を支給できます。配置転換や休日勤務の有無などによる違いは、均衡がとれていれば許容されます。

業績給について、業績手当などを支給する場合も、正規・非正規労働者が同じ成果ならば同じものを支給しなければなりません。生産効率や品質に関する責任度・ペナルティの有無などで違いを設けることは、均衡がとれていれば許されます。一方、業績手当などで勤務時間が短いパート

労働者に、「正社員と同じ成果でなければ支給しない」とすると、実質的にパート労働者に支給する意思がないことになるので、問題となります。

勤続給で、有期雇用労働者が契約更新で長期間働く場合、勤続年数は最初の契約時から通算しなければなりません。

定年後の再雇用は、定年前と職務内容、責任度などが変わらない場合、「定年までは高い処遇だった」「厚生年金などの支給がある」などの理由は、正規労働者との処遇差が不合理かを判断する際、その他の事情として考慮はできませんが、それをもって処遇差すべては認められません。

正規と非正規の基本給

- 職能給——同じ能力・経験なら同じ賃金、違いがあればその相違に応じた賃金。
- 業績給——同じ業績・成果なら同じ賃金、違いがあればその相違に応じた賃金。
- 勤続給——同じ勤続年数なら同じ賃金、違いがあればその相違に応じた賃金。
- 昇給——勤続による能力向上に応じて行う場合、向上が同じなら同じ昇給、違いがあればその相違に応じた昇給。

- 正規・非正規で賃金決定基準・ルールに違いがある場合、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の**客観的・具体的事実**に照らして不合理なものであってはならない。

*将来の役割期待が異なるなど、主観的・抽象的説明では足りない。

- 基本給が複数の組み合わせによって定められている場合、それぞれの方式に応じて不合理なものであってはならない。
- 非正規の賃金は、パート・有期労働法に、正規との均衡を考慮しつつ、非正規の職務内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して、基本給、賞与などを決定するよう努めるとの**努力義務規定**がある。

正規と非正規の 賞与・役職手当など

▶「非正規のみ賞与なし」は許されない

賞与は、企業の業績などに応じて支給され、支給基準は、各労働者の業績などへの貢献に応じるもの、基本給などの額に応じるもの、全員一律のものなど、さまざまあります。

業績などへの貢献に応じて支給する場合、非正規労働者にも、貢献に応じて同一の支給をしなければなりません。貢献度が違う場合は、その違いにより支給します。

正規労働者には職務や貢献にかかわらず全員に支給するのに、非正規には支給しないというのは許されません。各企業における賞与の役割、意味を明確に、非正規労働者を含めて納得性のある支給基準にする必要があります。

▶同じ仕事なら役職手当も同一に

店長手当など、一定の役職に就いている従業員に支給する役職手当は、役職の内容、責任の範囲・程度が同じならば、非正規の役職者に同一の手当を支給しなければなりません。

同じ名称の役職でも、正規と非正規で職務の内容、責任の範囲・程度が異なる場合には、その違いに応じた手当を支給しなければなりません。

その場合には、あらかじめ役職者としての職務・責任の範囲を明確にして、手当に違いがある理由を明確にしてお

く必要があります。

業務の危険度や作業環境に応じて支給される特殊作業手当、交代制勤務などの勤務形態に応じて支給される特殊勤務手当などはどうでしょう。

これら職務に関連して支給される手当についても、非正規労働者が同一の危険度や作業環境の業務に従事する場合、同一の勤務形態で業務に従事する場合には、同一の手当を支給しなければなりません。

賞与

- 会社の業績等への貢献に応じて支給する場合、貢献が同じならば同じ賞与、違いがあるのであればその違いに応じた賞与。

- 賞与の役割・意味、支給基準はさまざまであるが、その役割・意味を明確にして、納得性のある支給基準とすることが必要。
- 正規には全員に支給し、非正規には全く支給しないことは、不合理でないとの説明は困難と考える。

役職手当

- 役職手当は、役職の内容、責任の程度が同じならば同じ手当、違いがあるのであればその違いに応じた手当。

- 同じ役職であっても、正規と非正規で職務範囲や責任が異なるのであれば、あらかじめ明確にすべきである。

職務に関連する手当

- 業務の危険度や作業環境に応じて支給される特殊作業手当、勤務形態によって支給される特殊勤務手当などは、同一の危険度、作業環境、勤務形態の場合は、同一の手当。

- 非正規が特定の業務、勤務形態に従事するため雇用され、手当相当分を含めた高い基本給の場合は手当は不要。

正規と非正規の 通勤や食事などの手当

▶ 各種手当の基準について

その他、諸々の手当も、基本的に、非正規も正規と同一の支給をしなければなりません。

時間外手当は、正規労働者の所定労働時間までの時間外労働に対しては割増賃金を支払わない、あるいは低い割増率にすることは問題ありません。

通勤手当は、正規労働者に月額 of 定期代を支給する場合、労働日数が少ないパート労働者なら日額支給でよいのですが、労働日数が多いパート労働者には月額支給が必要です。

食事手当について、勤務時間が食事時間を挟まない非正規労働者に支給しないのは問題ありません。なお、正規と非正規とで食事手当の額が異なるのは問題となります。

地域手当について、非正規労働者は、地域ごとの採用とし、各地の物価水準等を勘案して地域ごとに基本給を設定していれば、手当を支給しなくても問題ありません。

▶ ガイドラインに考えが示されない手当

家族手当は、各企業で役割や意味合いも異なるため、ガイドラインでは考え方を示していません。

退職金は、賃金後払い、長年の勤務への功労報償、退職後の生活保障など多様な性格があり、一時金や年金型など各企業で支給要件も多様なため、ガイドラインでは考え方

を示していません。

ただし、家族手当や退職金も、法律の均衡規定の対象なので、各企業の制度の性格などを踏まえて労使で十分に話し合い、正規と非正規労働者に違いがある場合は、不合理な違いとならないようにしなければなりません。

時間外・休日・深夜手当

- 同一の割増率の時間外、休日、深夜労働手当が必要。

○ 正規労働者の所定労働時間までは異なる割増率でも問題ない。

通勤手当

- 同一の通勤手当が必要。

○ 出勤日数が少ないパート労働者に定期代ではなく日額の交通費は問題ない。

食事手当

- 勤務時間内に食事時間があれば、同一の食事手当、食堂利用券など食費補助。

○ 半日勤務で勤務時間内に食事時間がない場合は、支給しなくて問題ない。

地域手当

- 同一の地域手当が必要。

○ 非正規は地域ごとに採用し、地域ごとに物価水準等を勘案して基本給を設定している場合は、支給しなくて問題ない。

家族手当、退職金はガイドラインで考え方が示されないが、法律の対象であり、違いがある場合、各企業での趣旨、目的に照らし、不合理でないことが必要。

正規と非正規の 福利厚生・教育訓練等

▶ 福利厚生施設と休暇

事業場にある食堂、休憩室、更衣室などの福利厚生施設は、その事業場で働く非正規労働者には、正規労働者と同じように利用させなければなりません。

慶弔休暇など、労働者の事情による休暇も、正規と非正規労働者には同じように付与しなければなりません。

病気休暇も、正規と非正規労働者に、同一に付与しなければなりません。有期雇用労働者は、雇用期間の終了日まで付与すればよいことになります。

法定の年休は、非正規労働者に対しても勤務日数に応じて付与するのが義務です。法定外休暇は、勤続年数などの要件に応じ、非正規労働者にも、同一の付与が必要です。

▶ 教育訓練と安全の確保

現在の職務に必要な教育訓練は、正規と非正規労働者が同じ職務内容ならば、同一に実施しなければなりません。職務内容や責任に違いがあれば、その違いに応じて実施しなければなりません。

なお、パート・有期労働対策法には、均衡待遇の規定とは別に、職務に必要な能力を付与する教育訓練について、職務内容が同じ非正規労働者にも実施しなければならないとする規定があります。また現在の職務に直接関係ない教

育訓練（一般的な能力向上）などは、非正規労働者の職務内容、成果、意欲、能力及び経験などに応じて実施するように努力することとする規定があります。

労働者の安全と健康を守るために必要な措置は、同一の職務環境下で働く場合は、正規と非正規労働者に対して同一の措置を講じなければなりません。安全衛生教育の実施、安全帽、安全靴、防塵マスクなどの機器の支給などです。

福利厚生

- 食堂、休憩室、更衣室などの福利厚生施設は同一の利用を認める。
- 慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除などは同一に付与。
- 病気休暇は同一に付与。
- *有期雇用の場合は、契約の残存期間を踏まえて付与。
- 法定外の年休・休暇は、勤続期間に応じて付与する場合は、同じ勤続期間なら同一に付与。
- *有期雇用の場合は、当初の契約期間から通算する。

- パート・有期労働法には、職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練は義務、直接関係がない資質向上等の教育訓練は努力義務とする規定がある。
- 法定年休は、所定労働日数が少ない場合は比例付与、それ以外は正規と同一。

その他、教育訓練など

- 現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施する教育訓練は、同一の職務内容ならば同一に実施。職務内容、責任に違いがあれば、その相違に応じた実施。
- 安全管理に関する措置・給付は、同一の業務環境ならば同一に支給。

- パート・有期労働法に、福利厚生施設について、非正規にも利用の機会を与えなければならないとの規定がある。

派遣労働者の処遇①

(派遣先との均等・均衡方式)

▶ 正社員と同視できる派遣労働者の処遇

派遣労働者は、長期間同じ派遣先で働く人、短期間で異なる派遣先で働く人がいるため、均等・均衡の確保については、「派遣先労働者との均等・均衡方式」と「労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式」が選択できます。

派遣先労働者との均等・均衡方式は、派遣労働者と派遣先の正社員の待遇を比較するもので、パート・有期労働者の均等・均衡待遇と同じです。

派遣先の正社員と同視できる派遣労働者は、基本給、賞与その他の待遇で、差別的取り扱いができません。これは、職務内容が派遣先の正社員と同じで、派遣終了までの全期間で職務内容と配置の変更範囲が同じと見込まれる人です。

▶ それ以外の派遣労働者の処遇

それ以外の派遣労働者については、派遣労働者と派遣先の正社員との待遇差が職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲などに照らして不合理であってはならないこととされています。

パート・有期労働者の均等・均衡と同じ方式なので、具体的な考え方は、パート・有期労働者の均等・均衡の説明を参照してください。

派遣労働者の均等・均衡規定

派遣については、「派遣先労働者との均等・均衡方式」「労使協定による一定水準を満たす方式」の2つの方式がある。

(配慮義務 → 義務)

派遣先労働者との均等・均衡方式

- 派遣先の正規と同視される派遣労働者は、派遣先の正規との関係において、差別的な取り扱いをしてはならない。
- それ以外の派遣労働者については、派遣先の正規との関係において、個々の待遇ごとに、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情のうち、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して、不合理と認められる待遇差を設けてはならない。

○ 派遣先の正規と同視される派遣労働者とは、派遣先の正規と職務内容が同じで、派遣の全期間を通じて、職務内容・配置の変更範囲が同じ人。

○ 派遣先は、派遣元が不合理な待遇差とならないように対応できるように、派遣先労働者の待遇に関する情報を提供しなければならない。

* 派遣契約や派遣先の慣行などによって判断

○ 比較対象が派遣先の正規である以外は、パート・有期と基本的に同じである。



派遣労働者の処遇をどうするかを
しっかり認識してください

派遣労働者の処遇②

(労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式)

▶ 労使協定でも待遇を決定できる

派遣労働者と派遣会社が、その地域で同じ業務に従事する正規労働者の平均以上の賃金額など、一定水準を満たす待遇をする、などと労使協定で定めた場合は、派遣先の正規労働者との待遇の比較ではなく、その労使協定で定めた通りに処遇することができます。

労使協定の内容については、上記のほか、以下の内容を定めることとなっています。

「職務内容・成果・意欲・能力・経験などが向上した場合には賃金を改善する」「職務内容・成果・意欲・能力・経験などを公正に評価して賃金を決定する」「派遣会社の正社員の賃金以外の待遇と不合理な違いがない」「段階的・体系的な教育訓練を実施する」という内容です。

▶ 協定による均等・均衡の確保

派遣会社で上記の要件を満たす労使協定が締結された場合、協定の範囲の派遣労働者が、協定通りの賃金がしっかり支払われれば——教育訓練、福利厚生を除いて——同じ地域で、同じ業務をしている正規雇用の労働者との均等・均衡が確保されることになります。

労使協定による一定水準を満たす方式

- 派遣元が、労働者の過半数で組織する労働組合・労働者の過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結した場合には、その協定に基づいて待遇が決定される。

* 派遣先の如何にかかわらず、派遣労働者の待遇は変わらない。

労使協定の要件

- 次の条件を満たす賃金決定方法
 - 従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額と同等以上の賃金額となること。
 - 職務内容、成果、意欲、能力、経験等が向上した場合に賃金が改善されること。
- 職務内容、成果、意欲、能力、経験等を公正に評価して賃金を決定すること。
- 派遣元の通常の労働者との間で不合理な相違がない賃金以外の待遇の決定方法であること。
- 段階的・体系的な教育訓練を実施すること。

労使協定がある場合には
派遣先の正規労働者との
比較でない方式が可能です



派遣を受ける企業に 必要な対応

▶ 派遣料金についても協力が必要

派遣労働者と派遣先の労働者との均等・均衡を確保するため、新たに派遣を受ける会社（派遣先）に対して、労働者の待遇に関する情報提供義務、派遣料金に関する配慮義務などが創設されました。

派遣会社と契約を締結する際は、派遣労働者の業務ごとに、自社でその業務を担当する労働者の賃金などの情報を提供する必要があります。業務の内容・責任の程度、職務内容・配置の変更範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる派遣先の労働者のことを比較対象労働者と言います。

労働者派遣契約は、派遣会社と派遣先との交渉で決まります。ただし、派遣労働者の適切な待遇確保のため、新たに、派遣先は派遣料金に関して派遣会社が法律を順守できるように配慮しなければならないとされました。

▶ 派遣労働者に便宜を図るポイント

教育訓練の実施や、食堂、休憩室、更衣室など福利厚生施設、さらに診療所の利用なども、派遣労働者に便宜を図るよう配慮しなければならないとされています（詳細は右ページ参照）。

また、派遣先は、派遣会社から求められた場合は、派遣先の労働者に関する情報や派遣労働者の業務の遂行状況な

どを提供するなど、必要な協力をするよう配慮しなければなりません。これは派遣会社が、派遣労働者を適切に評価できるようにするためです。

なお、従来から、労働者派遣法において、派遣労働者を受け入れる場合には、派遣先管理者の選任、派遣先管理台帳の作成、適正な派遣就業を確保するための措置などが義務付けられています。

派遣先に必要な対応

- 派遣契約を締結しようとする際、あらかじめ、自社の**比較対象労働者の賃金などの待遇に関する情報**を派遣元に提供する。

*比較対象労働者＝職務内容、職務内容・配置変更の範囲が同一と見込まれる人

- 派遣契約に関する交渉において、派遣元が均等・均衡の確保など法律を順守できるよう、**派遣料金に関して配慮する**。
- 派遣元の求めがあった場合には、派遣労働者と同種の業務に従事する労働者に実施する**業務遂行に必要な能力を付与する教育訓練**について、派遣労働者にも実施する。
- 食堂、休憩室、更衣室など、業務の円滑な遂行に資する福利厚生施設を派遣労働者にも利用させる。
- 診療所など自社の労働者が通常利用しているものの利用に配慮する。
- 派遣元の求めがあった場合には、自社の労働者の状況、派遣労働者の業務遂行の状況を提供するなどの配慮をする。

非正規労働者への 労働条件の明示

▶ パート・有期労働者への条件明示の義務

パート・有期労働者・派遣労働者を雇い入れる場合、労働基準法、パート・有期労働対策法、労働者派遣法に基づき、労働者本人への労働条件明示が義務付けられます。

労働基準法は、すべての労働者の労働条件を広く明示することを義務付け、労働条件のうち、契約期間、有期労働契約を更新する場合の基準、仕事をする場所と仕事の内容、始業・終業の時刻・残業の有無・休憩・休日・休暇、賃金、退職に関する事項などは文書で明示するとしています。

さらにパート・有期労働法は、パート労働者等を雇う際に、「昇給」と「退職手当」、「賞与の有無」、労働者の「相談窓口」の4項目を文書で明示することとしています。

▶ 派遣労働者への条件明示の義務

労働者派遣法は、派遣労働者を雇い入れる場合には、派遣労働者であることの明示を義務づけています。雇い入れ前に派遣労働者だと明示し、雇い入れ時には労働基準法に基づく労働条件を明示することが必要となります。

さらに派遣会社は、派遣時に、当該派遣契約における派遣料金の額を明示すること、派遣する旨及び派遣先における業務内容、指揮命令者、派遣期間、就業日、苦情処理などについて明示することを義務付けられています。

非正規労働者に対する説明義務

- 有期労働者について、労働条件・待遇内容、待遇決定に際しての考慮事項の説明義務を創設
パート、派遣はこれまでも規定あり → **有期に拡大**
- 正規労働者との待遇差の内容とその理由の説明義務を創設
これまでは本人の待遇のみ → **正規との比較が可能に**

本人の労働条件等の文書明示

- 労働基準法による労働条件の文書明示（すべての労働者が対象・既存）
 - 契約期間、契約更新の基準、勤務場所、仕事の内容、始業・終業時刻、残業の有無、休憩・休日・休暇、賃金、退職に關すること
*その他の労働条件は文書でなくとも可。
- パート・有期労働法による労働条件の文書明示（パートは既存、有期は新規）
 - 昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口
*その他の労働条件については文書明示の努力義務。
- 労働者派遣法による労働条件等の明示（派遣労働者・既存）
 - 採用時に、派遣労働者であることの明示
 - 採用時・派遣時に、派遣料金の額
 - 派遣時に、派遣する旨、業務内容、指揮命令者、派遣期間・就業日、苦情処理など

雇用管理改善に関する 事項の説明

▶ パート・有期労働者への説明義務

パート・有期労働者を雇い入れたときは、速やかに均等・均衡待遇の確保、賃金の決定方法、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、正社員転換の措置について、実施している雇用管理の改善措置の内容を説明しなければなりません。

これまでは、パート労働者についてのみ規定がありましたが、今回の改正により、有期労働者を雇い入れた場合も対象となりました。

具体的には、賃金制度はどうなっているか、どのような教育訓練があるか、どの福利厚生施設が利用できるか、どのような正社員転換推進措置があるかなどを説明する必要があります。

また、労働者から申し出があれば、パート・有期労働者の待遇決定にあたって考慮した事項を説明しなければなりません。賃金の決定方法、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、正社員転換の措置の決定にあたって考慮した事項について、例えば、どの要素をどう勘案して賃金を決定したか、教育訓練や福利厚生施設のうち利用できないこととしたものはなぜ使えないか、などです。

▶ 派遣労働者への説明義務

派遣労働者を雇い入れた場合には、派遣された場合の賃金の見込み額、社会労働保険の適用、派遣会社の事業運営の状況、労働者派遣制度の概要などを説明しなければなりません。

また、雇用している派遣労働者から申し出があった場合には、派遣労働者の賃金の決定や教育・福利厚生に関して考慮した事項を説明しなければなりません。

待遇内容等の説明義務

- パート・有期労働者に対して、雇い入れ時に、待遇内容等に関する説明義務（パートは既存、**有期は新規**）。
 - 均等・均衡確保に関すること、賃金の決定方法、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、正社員転換の措置
- 派遣労働者に対して、雇用しようとするときに、待遇内容等の説明義務（既存）。
 - 賃金額の見込み、社会・労働保険の適用、事業運営、労働者派遣制度の概要

待遇決定に際しての考慮事項の説明義務

- パート・有期労働者から**求めがあった場合**、待遇決定に際して考慮した事項について説明義務（パートは既存、**有期は新規**）。
 - 賃金決定にあたり考慮した事項、教育訓練が受けられ・受けられない理由、福利厚生施設が利用でき・利用できない理由など
- 派遣労働者から求めがあった場合、賃金決定にあたり考慮した事項、教育訓練・福利厚生等に関し考慮した事項について説明義務。（既存）

正規と非正規の待遇差の内容・理由の説明義務

▶ 正規労働者の待遇を開示する義務

今回の改正によって、パート・有期・派遣労働者から申し出があった場合には、同じ職務、あるいは類似の職務に従事している正規労働者はどのような待遇で、非正規の待遇とはどう違うのか、そのような違いがある理由は何かを説明することが新たに義務付けられました。

個々の正規労働者の待遇を説明する必要はありませんが、具体的な待遇は明示しなければなりません。違いの説明も、「雇用形態が違う」など抽象的な理由では不十分で、役割、責任の違いなど客観的な理由を示さなければなりません。

▶ ポイントは書面で提示する

この説明義務は、企業と非正規労働者の情報の非対称性（齟齬）をなくし、両者が同じ土俵で話し合いができるようにするためにあります。企業がきちんとした説明を行い、非正規労働者が自分の待遇に納得すれば、モチベーションが上がり、紛争は未然に回避できます。

ですから、パート・有期・派遣労働者が、十分に理解できるように、**わかりやすい資料を活用し、ポイントを書面で提示することが望ましい**のです。なお、非正規労働者が説明を求める申し出をしたことを理由として、解雇などの不利益な取り扱いをすることは禁止されています。

待遇差の内容・理由の説明義務

- パート・有期・派遣労働者から求めがあった場合、同じ、あるいは類似の職務に従事している**正規労働者の待遇**、**非正規との待遇差**、**待遇差の理由**を説明しなければならない。
- パート・有期・派遣労働者が、説明を求めたことを理由として、不利益な取り扱いしてはならない。

- 比較対象となる正規労働者個人ごとの待遇を説明する必要はないが、具体的にどのような待遇かわかるようにする。
- 待遇差は、役割、責任の違いなど客観的な理由を示して説明する。
- わかりやすい資料の活用、書面で要点を示すなどして明示する。
- 非正規が自分の待遇に納得することによって
 - ➡ 非正規のモチベーションが上がる
 - 待遇に関する紛争が防げる



正規と非正規で
なぜ待遇が違うのかを
明示しなければなりません

均等・均衡な処遇の 履行確保措置

▶ 紛争解決の基本は事業場内で

均等・均衡に関する規定は、民事的効力があり、紛争があれば、最終的には裁判で決着させます。しかし、迅速な対応のため、事業場での解決、行政の助言・指導、行政ADR（裁判外紛争解決手続）の規定が整備されました。

労働条件に関する不満や紛争は事業場内で解決するのが望ましく、事業者は、苦情処理機関や苦情相談担当者を置くなどして、自主的な解決に努めることとされています。

▶ 調停はどのように行われるか

事業場内で紛争解決できなければ、非正規労働者、事業者は都道府県労働局長に解決の援助を求めることができます。労働局長は、援助を求められたら、労使から事情を聴くなどして、紛争解決に必要な助言、指導をします。事業者に明確な法律違反がある場合や助言・指導に従わない場合は、事業者に勧告することができます。

労働者が労働局長に紛争解決の援助を求めたことを理由に、不利益な取り扱いをすることは禁止されています。

パート、有期、派遣労働者すべてに、均等待遇だけでなく、均衡待遇を含めて、労働局長の調停制度が設けられました。非正規労働者か事業主から申請があり、労働局長が必要と認めた場合、学識経験者などの専門家で構成される

調停会議で調停を行います。

調停会議は、必要に応じ、当事者や参考人から意見を聴いたうえで調停案を作成し、当事者に受諾勧告を行います。調停案に強制力はありませんが、これによって紛争が解決されることが望めます。

行政ADRについても、労働者が調停を求めたことを理由として、不利益な取り扱いをすることは禁止されています。

履行確保措置

自主的苦情解決（努力義務）

労働局長による助言・指導・勧告

- 非正規労働者は紛争解決援助を求めることができる
*事業者からもできる
- 労働局長は事情を調べ、必要な助言・指導
- 明らかな法違反がある場合は勧告
- 援助を求めたことを理由とする不利益取り扱い禁止
- パート・派遣は既存 → 有期に拡大

行政ADR

- 非正規労働者または事業者の申請による
- 労働局長が必要と認める時、調停会議を設ける
- 調停会議は、当事者・参考人の意見を聞いたうえで、調停案を作成し、受諾勧告
- 申請したことを理由とする不利益取り扱い禁止
- これまで均等待遇のみ → 均衡待遇に拡大
- パートは既存 → 有期・派遣に拡大

裁 判

- 均等・均衡規定の民事的効力

パート・有期雇用の同一労働同一賃金の チェックポイント

基本姿勢

- ☒ 雇用している労働者を正規雇用とパート・有期労働者に区分して、正規雇用のみをいわゆる「社員」と考えていないか
⇒パート・有期労働者は、就業形態の種別であるが、労働契約によって事業者の指揮命令の下で働くという意味では、正規と変わりはない。現在、「非正規」という言葉を一掃する方向で政策が展開されている。
- ☒ パート・有期労働者の処遇を決める際に、「非正規だから待遇は低くてかまわない」と考えていないか
⇒パート・有期労働法の趣旨や均等・均衡規定に反する。
- ☒ パート・有期労働者の処遇は、業務内容、責任の程度、人材活用の仕組みなどに基づいて検討しているか
⇒パート・有期労働法は、パート・有期労働者の処遇は、職務内容（業務内容と責任の程度）、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、定めることを求めている。
- ☒ パート・有期労働者について、労働基準法、労働安全法等を順守するとともに、社会・労働保険について、それぞれの要件に該当する人を加入者としているか
⇒パート・有期労働者は、労働関係法令や社会労働保険制度の適用を受ける者である。
- ☒ 正規・非正規を通じた適切な処遇の確保のために、職務、責任の範囲の明確化に努めているか
⇒同一労働同一賃金の実現のためには、正規雇用を含めて、職務や責任の範囲の明確化が必要である。

非正規労働者の処遇見直し

- ☒ 同一労働同一賃金の実現に向けた処遇の見直しは、非正規

の引き上げを基本として検討しているか

⇒働き方改革は非正規雇用の待遇改善を目指す政策であるとともに、労働条件の引き下げは労働者の同意があるなど一定の要件に該当する場合に限られる。

- ☒ 非正規の処遇を低く抑えるために、低処遇の正規雇用の区分を創設するようなことをしていないか

⇒均等・均衡規定の適用を潜脱するものであり、また、他の正規雇用の区分との比較も求められるので、無意味な行為である。

- ☒ 同一労働同一賃金の見直しに向けた検討は、パート・有期労働者を含めて、労使で十分に検討しているか

⇒パート・有期労働者の納得性が重要であり、検討にあたっては、正規雇用とともに、非正規の声の反映が重要である。

- ☒ 検討の結果、非正規の処遇を改善することとなった場合には、就業規則を改正し、労働組合・過半数代表者の意見を添付して、労働基準監督署に届け出ているか

⇒労働条件を変更する場合には、就業規則の変更手続きが必要である。

なお、パート・有期労働法は、パート・有期労働者に関わる就業規則の改定に際しては、パート・有期労働者の過半数を代表する者からの意見聴取に努めることとしている。

正社員と同視しうるパート・有期労働者

- ☒ 雇用しているパート・有期労働者の中に、業務内容、責任の程度、人材活用の仕組みなどが正規労働者と同一である者がいるか確認しているか

⇒正社員と同視しうる者は、適用される条文が異なるので

確認が必須である。

- ☒ 正規雇用と同視しうる者に対しては、すべての待遇について、正規雇用と同一の処遇をしているか
⇒正社員と同視しうる者は、すべての待遇に関して、正社員と同等としなければならない。

正社員と同視しうる労働者以外のパート・有期労働者

- ☒ 正社員と同視しうる者に当たらない人に関して、すべての待遇について、個別の待遇ごとに、正社員との均等・均衡の観点から検討しているか
⇒正社員と同視しうる者に該当しない人については、個別の待遇ごとに判断することになる。

基本給

- ☒ 職務給の場合、同じ職務、同じ責任の程度である非正規に対して、正規に対してと同じ支給としているか
⇒賃金について、業務内容・責任の程度のみで決める職務給である場合には、正規・非正規を問わず、同じ適用とする必要がある。
- ☒ 職能給、業績給、勤続給の場合、職務能力、業績、勤続などに応じて、正規と非正規が同じであれば同じ賃金、違いがあれば違いに応じた賃金としているか
⇒職能給などの場合には、それぞれ、要件に応じて、均等・均衡が求められる。
- ☒ 定年退職者の再雇用の場合、職務内容等が同じであれば、定年前の処遇と比較して、再雇用であることなどを考慮したうえで、均衡が確保されているか
⇒再雇用で非正規になった場合、定年退職したことなどを考慮要素とすることはできるが、均衡規定の適用はある。定年退職者だから、どんな処遇でもいいということではない。

昇給

- ☒ 非正規に昇給制度があるか
⇒正規に職務能力の向上に応じた昇給制度がある場合、非正規に対しても昇給制度が必要である。

賞与

- ☒ 賞与を非正規にも支給しているか
⇒企業の業績への貢献に応じて賞与を支給する場合には、非正規に対しても業績への貢献に応じた賞与の支払いが必要である。非正規は業績に貢献していないと一律に扱うことは許されない。
- ☒ 非正規に対する賞与は、業績への貢献など、賞与の趣旨や支給基準を踏まえたうえで、正社員と均衡がとれているか
⇒賞与の趣旨・支給基準は企業によってさまざまなので、労使で賞与の趣旨などを十分に共有したうえで、均衡のとれた支給が求められる。

手当

- ☒ 役職手当は、同じ役職で同じ責任の場合は、非正規に対しても同じに支払っているか
また、責任の範囲が違う場合は、違いに応じた手当を払っているか
⇒非正規の役職への登用は、非正規の活躍のために推進すべきだが、役職に就けて、役職に伴う業務・責任を負わせるのであれば、正規と同等の役職手当支給が必要である。
- ☒ 非正規の店長などの業務内容、責任の程度が軽減されているのであれば、あらかじめ明確にしたうえで、その違いに応じた役職手当とすることができる。
- ☒ 特殊作業手当、特殊勤務手当など職務に関する手当は、同じ勤務をする非正規に対しても同じに支払っているか

⇒同じ作業、同じ勤務に就く場合には支給が必要である。

- ☒ 時間外・休日・深夜手当は、非正規に対しても同じに支払っているか

⇒正規の所定労働時間までは各事業場における定めでよいが、それを超える部分は同じ支給が必要。

- ☒ 通勤手当は、非正規に対しても同じに支払っているか

⇒同じ支給が必要。

- ☒ 食事手当は、非正規に対しても同じに支払っているか

⇒勤務時間帯に食事時間が含まれるのであれば、同じ支給が必要。

- ☒ 退職金、家族手当などは、事業場における趣旨などを踏まえて、非正規を含めた労使で、支給対象などを十分検討しているか

⇒均等・均衡規定の適用があるので、納得性のある対応が必要。

休暇

- ☒ 年休は、法律に基づき、勤務日数が少ない非正規には、比例付与しているか

⇒パート・有期労働者にも労働基準法の適用がある。勤務日数が同じであれば同じ年休の付与、勤務日数が少ない場合は比例付与となる。

- ☒ 法定外の休暇については、勤続年数などの要件に応じて、非正規に対しても付与しているか

⇒リフレッシュ休暇などは、勤続年数などの要件に該当する場合には同じ休暇の付与が必要。

- ☒ 慶弔休暇は、非正規にも認めているか

⇒勤務日数が少なく振替で対応できる場合を除き、付与が必要。

- ☒ 病気休暇は、非正規にも認めているか

⇒病気休暇は、正規と同じ期間、有期の場合は契約期間終了まで、付与が必要。

福利厚生

- ☒ 非正規に食堂を利用させているか

⇒正規と同じように利用させることが必要。

- ☒ 非正規に休憩室を利用させているか

⇒正規と同じように利用させることが必要。

- ☒ 非正規に更衣室を利用させているか

⇒正規と同じように利用させることが必要。

教育訓練

- ☒ 現に従事している職務に必要な教育訓練は、非正規に対しても実施しているか

⇒現に従事している業務に必要な教育訓練は、同じに実施しなければならない。

- ☒ 労働者の資質向上のための教育訓練について、非正規にも受講の機会を与えるよう努力しているか

⇒パート・有期労働法に努力義務が規定されている。

安全衛生

- ☒ 安全衛生確保のための措置は、正規・非正規を問わず、同等の対応をしているか

⇒正規・非正規を問わず、同じ対応をしなければならない。

- ☒ 健康診断、ストレスチェックなどは、勤務時間が半分以下の者を除き、同等に実施しているか

⇒勤務時間が4分の3以上なら義務、2分の1以上なら努力義務である。

労働条件などの明示・説明

- ☒ パート・有期労働者の雇い入れに際して、労働基準法、パート・有期労働法に定められた事項について、書面で明示しているか

⇒労働基準法によって、契約期間、契約更新の基準、勤務

場所、仕事の内容、始業・終業時刻、残業の有無、休憩・休日・休暇、賃金、退職に関することについて義務付け。
⇒パート・有期労働法によって、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口について義務付け。

- ☒ パート・有期労働者の雇い入れに際して、パート・有期労働法に定められている、賃金の決定方法など待遇内容に関する説明をしているか

⇒説明が義務付けられているのは、均等・均衡確保に関すること、賃金の決定方法、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、正社員転換の措置である。

- ☒ パート・有期労働者から申し出があった場合、待遇決定に際して考慮した事項を説明しているか

⇒賃金決定にあたり考慮した事項、教育訓練が受けられ・受けられない理由、福利厚生施設が利用でき・利用できない理由など説明すること。

- ☒ この申し出をした労働者を不利益に取り扱っていないか

⇒不利益取り扱い禁止されている。

- ☒ パート・有期労働者から申し出があった場合に、同じないし類似の職務に従事している正社員の待遇、非正規との待遇差、待遇差の理由を説明しているか

⇒待遇差に関しては客観的な理由を説明しなければならない。

- ☒ この申し出をした労働者を不利益に取り扱っていないか

⇒不利益取扱いは禁止されている。

- ☒ 非正規労働者から苦情の申し出があった場合には、その解決に向けた努力をしているか

⇒企業内で解決できない場合には、労働局長による助言・指導、勧告、行政ADR（裁判外紛争解決手続）を利用できる。

第6章

新しい「働き方」を実現する